BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Constituição do Estado de São Paulo – Título III: Da Organização do Estado (Administração Pública, Servidores e Segurança Pública)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Administração Pública: princípios e regras gerais (arts. 111 a 116)
- 2. O art. 115: regras de organização da administração
- 3. Servidores públicos civis do Estado (arts. 124 a 137)
- 4. Servidores públicos militares (art. 138)
- 5. Segurança Pública: disposições gerais (art. 139)
- 6. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (arts. 141 e 142)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Administração Pública: princípios e regras gerais (arts. 111 a 116) . . . 2
2. O art. 115: regras de organização da administração . . . 3
3. Servidores públicos civis do Estado (arts. 124 a 137) . . . 4
4. Servidores públicos militares (art. 138) . . . 5
5. Segurança Pública: disposições gerais (art. 139) . . . 6
6. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (arts. 141 e 142) . . . 7
Exemplos resolvidos . . . 8
Exemplo 1 . . . 8
Exemplo 2 . . . 8
Exemplo 3 . . . 8
Exemplo 4 . . . 8
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 9
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10
Gabarito comentado . . . 11
Resumo final e fontes . . . 13
Resumo dos pontos essenciais . . . 13
Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Listar os princípios da Administração Pública paulista do art. 111 e identificar os que a Constituição Estadual acrescenta ao caput do art. 37 da Constituição Federal
- Aplicar as normas de publicidade, certidões, concurso, validade do concurso e publicidade institucional (arts. 112 a 115)
- Reconhecer os direitos dos servidores civis paulistas: regime jurídico único, estabilidade, adicional por tempo de serviço e sexta-parte
- Explicar o regime dos servidores públicos militares estaduais (art. 138), com perda do posto e da patente
- Descrever a organização da segurança pública no Estado: composição da polícia, subordinação, papel da PM e dos Bombeiros (arts. 139, 141 e 142)
- Distinguir o texto vigente de redações superadas ou suspensas, usando as notas da publicação oficial

Introdução

O Título III da Constituição do Estado de São Paulo, "Da Organização do Estado", reúne as regras sobre a máquina administrativa paulista. O edital cobra cinco recortes: as disposições gerais da Administração Pública (Capítulo I, Seção I); os servidores públicos civis (Capítulo II, Seção I); os servidores públicos militares (Capítulo II, Seção II); as disposições gerais da Segurança Pública (Capítulo III, Seção I); e a Polícia Militar (Capítulo III, Seção III). Em outras palavras, o assunto desce do geral (como o Estado administra) para o particular (como o Estado protege e quem é o policial militar perante a Constituição).

A banca tende a cobrar dispositivos literais, sobretudo os que diferem da Constituição Federal: o rol maior de princípios, a sexta-parte, o quinquênio e a organização da PM. O banco do Bizu tem 6 questões reais deste assunto, da banca VUNESP, em provas de 2018, 2019, 2024 e 2026, além de 21 autorais. Como a publicação oficial da Assembleia mostra, em notas, emendas e decisões que suspenderam ou anularam textos, o estudo exige cuidado: a Emenda Constitucional nº 49/2020, por exemplo, alterou temas de servidores e teve a eficácia de alguns dispositivos questionada em juízo. Quando houver dúvida, consulte o texto vigente.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 21 questões autorais e 6 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2018, 2019, 2024, 2026.

1. Administração Pública: princípios e regras gerais (arts. 111 a 116)

A Seção I do Capítulo I abre com os princípios que regem toda a administração do Estado, de qualquer dos Poderes. A Constituição Federal, no art. 37, caput, enumera cinco princípios (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). A Constituição Paulista vai além e escreve outros quatro.

> **CE-SP, art. 111**
> Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.

Princípios do art. 111 da CE-SP

Também no art. 37 da CF	Acrescentados pela CE-SP
Legalidade	Razoabilidade
Impessoalidade	Finalidade
Moralidade	Motivação
Publicidade	Interesse público
Eficiência	

Bizu
Os quatro "a mais" da Constituição Paulista: razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. A eficiência, que a CE-SP incorporou em 2006 (EC 21), é comum às duas Constituições.

Os artigos seguintes tratam de publicidade, prazos e informação. As leis e os atos administrativos externos precisam ser publicados no órgão oficial do Estado para produzir efeitos; só a publicação de atos não normativos pode ser resumida (art. 112). A lei deve fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão (art. 113).

CE-SP, art. 112
Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.

CE-SP, art. 114
Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

Atenção
O prazo do art. 114 é de dez dias úteis, para certidões. Não confunda com o prazo da Lei de Acesso à Informação (20 dias, prorrogáveis por mais 10), que trata de pedidos de informação. São regras diferentes.

2. O art. 115: regras de organização da administração

O art. 115 traz normas obrigatórias para a organização da administração direta e indireta, inclusive fundações. É um artigo extenso, com muitos incisos, que repete, em grande parte, o art. 37 da Constituição Federal. Os pontos mais cobrados são o concurso e sua validade.

CE-SP, art. 115, II e III
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;

Dois anos, prorrogável uma vez por igual período: o prazo máximo é, portanto, de quatro anos. O inciso IV garante que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado será convocado com prioridade sobre novos concursados.

Outros incisos relevantes: o direito à livre associação sindical do servidor civil (VI); o direito de greve, nos termos de lei específica (VIII); reserva de percentual de cargos para pessoas com deficiência (IX); contratação por tempo determinado nos casos de excepcional interesse público (X); revisão geral anual na mesma data, sem distinção

entre civis e militares (XI); irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos (XVII); vedação de acumulação remunerada de cargos, com exceções ligadas a professores e profissionais de saúde, quando houver compatibilidade de horários (XVIII); e a vedação de limite de idade para ingresso por concurso, ressalvado o limite constitucional para a aposentadoria compulsória (XXVII).

> **CE-SP, art. 115, § 1º**
> §1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

> **CE-SP, art. 115, § 4º**
> §4° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O § 4º repete a **responsabilidade civil do Estado** que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê: a pessoa jurídica responde perante a vítima e, depois, cobra do agente que agiu com dolo ou culpa. Por fim, o art. 116 manda corrigir monetariamente os vencimentos e as vantagens pagos com atraso.

> **Exemplo**
> Uma secretaria estadual lança uma campanha publicitária com o nome e a foto do secretário em destaque. A prática contraria o art. 115, § 1º, porque a publicidade deve ter caráter educacional, informativo e de orientação social, sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

3. Servidores públicos civis do Estado (arts. 124 a 137)

A Seção I do Capítulo II trata dos servidores civis. Parte das regras só repete a Constituição Federal; outra parte é característica do Estado de São Paulo. Comece pelo regime: os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações terão **regime jurídico único** e planos de carreira.

> **CE-SP, art. 124, caput**
> Artigo 124 - Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão regime jurídico único e planos de carreira.

Quanto à **estabilidade**, a Constituição Paulista remete à Federal: aplica-se aos servidores estaduais o disposto no art. 41 da Constituição Federal. Em sua redação atual, esse artigo exige três anos de efetivo exercício.

> **CE-SP, art. 127**
> Artigo 127 - Aplica-se aos servidores públicos estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da Constituição Federal.

As duas vantagens mais características são o **adicional por tempo de serviço**, concedido no mínimo por quinquênio, e a **sexta-parte** dos vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, ambos incorporados aos vencimentos para todos os efeitos.

> **CE-SP, art. 129, caput**
> Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.

Atenção

A EC 49/2020 acrescentou um parágrafo único ao art. 129, excluindo do caput os servidores remunerados por subsídio, e revogou o art. 133. As notas da publicação oficial registram que a eficácia dessas alterações chegou a ser suspensa por liminar, depois cassada. Em prova, a regra segura é a do caput: quinquênio e sexta-parte aos 20 anos, lembrando que o parágrafo único afasta essas vantagens dos servidores remunerados por subsídio. Para os detalhes da EC 49, consulte o texto vigente.

Outras regras do capítulo: as vantagens só podem ser instituídas por lei e quando atendam ao interesse público e às exigências do serviço (art. 128); direito de remoção para o local de residência do cônjuge servidor, havendo vaga (art. 130); responsabilização do servidor por alcance e outros danos à administração (art. 131); e o servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível (art. 134).

CE-SP, art. 136

Artigo 136 - O servidor público civil demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os direitos adquiridos.

CE-SP, art. 137

Artigo 137 - A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função-atividade.

Resumo dos servidores civis

Tema	Regra
Regime	Jurídico único e planos de carreira (art. 124)
Estabilidade	Art. 41 da CF (art. 127)
Adicional	Quinquênio, no mínimo (art. 129)
Sexta-parte	Aos 20 anos de efetivo exercício (art. 129)
Gestante	Mudança de função, sem prejuízo (art. 137)

4. Servidores públicos militares (art. 138)

A Seção II do Capítulo II é curta, mas essencial para quem pretende ser soldado. Ela contém uma única definição e seis parágrafos.

CE-SP, art. 138, caput e § 1º

Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado. §1° - Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no artigo 42 da Constituição Federal.

O art. 42 da Constituição Federal define os militares dos Estados como os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Ele determina a aplicação aos militares estaduais do art. 142, §§ 2º e 3º, e a Constituição Federal estabelece, nesse último, entre outras regras, que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve (inciso IV) e que, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos (inciso V).

CE-SP, art. 138, § 2º

§2° - Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior.

CE-SP, art. 138, § 3º

§3° - O servidor público militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à Corporação com todos os direitos restabelecidos.

CE-SP, art. 138, §§ 4º e 5º

§4° - O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do Oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado. §5° - O oficial condenado na Justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

CE-SP, art. 138, § 6º

§6° - O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica.

Bizu

Oficial: perde posto e patente por decisão do Tribunal de Justiça Militar, se indigno ou incompatível com o oficialato, e também após condenação a pena privativa de liberdade superior a dois anos (julgamento no TJM). Para as praças, a Justiça Militar decide sobre a perda da graduação (art. 79-B).

Observe a lógica: o servidor militar é, ao mesmo tempo, servidor público (aplica-se a ele, subsidiariamente, o regime dos civis, no que não colidir com a legislação específica) e militar (sujeito a hierarquia, disciplina, restrições de sindicalização, greve e filiação partidária, e a um regime próprio de inatividade).

5. Segurança Pública: disposições gerais (art. 139)

O Capítulo III do Título III trata da segurança pública no Estado. O art. 139 copia a definição da Constituição Federal: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

CE-SP, art. 139, caput

Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.

CE-SP, art. 139, § 1º

§1° - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao Governador do Estado.

CE-SP, art. 139, § 2º

§ 2° - A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

CE-SP, art. 139, § 3º

§3° - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros é força auxiliar, reserva do Exército.

A Polícia Penal foi incluída no § 2º pela Emenda Constitucional nº 51/2022, que também criou o art. 143-A. Note a peculiaridade paulista do § 3º: a Polícia Militar é **integrada pelo Corpo de Bombeiros**, o que não ocorre em todos os Estados. Por isso se diz que, em São Paulo, o Corpo de Bombeiros faz parte da PM. O § 2º, por sua vez, o enumera também como um dos componentes da polícia do Estado.

Atenção

A polícia do Estado, no § 2º, é integrada pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Questões antigas citam apenas Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, redação anterior à EC 51/2022. Hoje, a Polícia Penal faz parte da lista.

6. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (arts. 141 e 142)

A Seção III cuida da Polícia Militar. O art. 141 usa a mesma fórmula do art. 144, § 5º, da Constituição Federal: a Polícia Militar é órgão permanente, e lhe incumbe, além das atribuições definidas em lei, a **polícia ostensiva** e a **preservação da ordem pública**.

CE-SP, art. 141, caput

Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

CE-SP, art. 141, § 1º

§1° - O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado pelo Governador do Estado dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração.

CE-SP, art. 141, § 2º

§2° - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores militares estaduais, respeitadas as leis federais concernentes.

A organização interna da PM depende de lei orgânica e de estatuto. O § 3º remete à lei a criação e a manutenção da Casa Militar e das Assessorias Militares, e o § 4º determina que o Chefe da Casa Militar seja escolhido pelo Governador entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

CE-SP, art. 142

Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no §2° do artigo anterior.

O Corpo de Bombeiros executa atividades de **defesa civil**, tem quadro próprio e funcionamento definidos pela mesma legislação da PM. Ou seja, mesmo integrado à PM, o Corpo de Bombeiros tem atribuição e quadro próprios.

Exemplo

O Governador precisa nomear o novo Comandante-Geral da PM. Pelo art. 141, § 1º, a escolha deve recair sobre um oficial da ativa que ocupe o último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares (o posto mais alto da carreira), e o nomeado deve apresentar declaração pública de bens na posse e na exoneração. Um oficial da reserva, ou de posto inferior, não preenche o requisito constitucional.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Quais princípios constam do art. 111 da Constituição Paulista e não aparecem no caput do art. 37 da Constituição Federal?

Resolução. Compare as listas. O art. 37 da CF traz legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O art. 111 da CE-SP traz esses cinco e mais razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.

Resposta: Razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.

Exemplo 2

Um servidor estadual completou 20 anos de efetivo exercício. Que vantagem a Constituição Paulista lhe assegura nessa data?

Resolução. O art. 129 assegura o adicional por tempo de serviço (no mínimo por quinquênio) e a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício.

Resposta: A sexta-parte dos vencimentos integrais.

Exemplo 3

Um concurso público estadual teve validade de dois anos e foi prorrogado uma vez por igual período. Qual o prazo total máximo de validade?

Resolução. O art. 115, III, fixa a validade em até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Logo, 2 + 2 = 4 anos.

Resposta: Quatro anos.

Exemplo 4

Um oficial da Polícia Militar é condenado, por sentença transitada em julgado, a quatro anos de prisão. Qual a consequência prevista na Constituição Paulista?

Resolução. O art. 138, § 5º, determina que o oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos será submetido ao julgamento do § 4º, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça Militar sobre se é indigno do oficialato ou com ele incompatível. A perda não é automática: depende da decisão do tribunal.

Resposta: Será submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar, que decidirá sobre a perda do posto e da patente.

Erros frequentes e pegadinhas

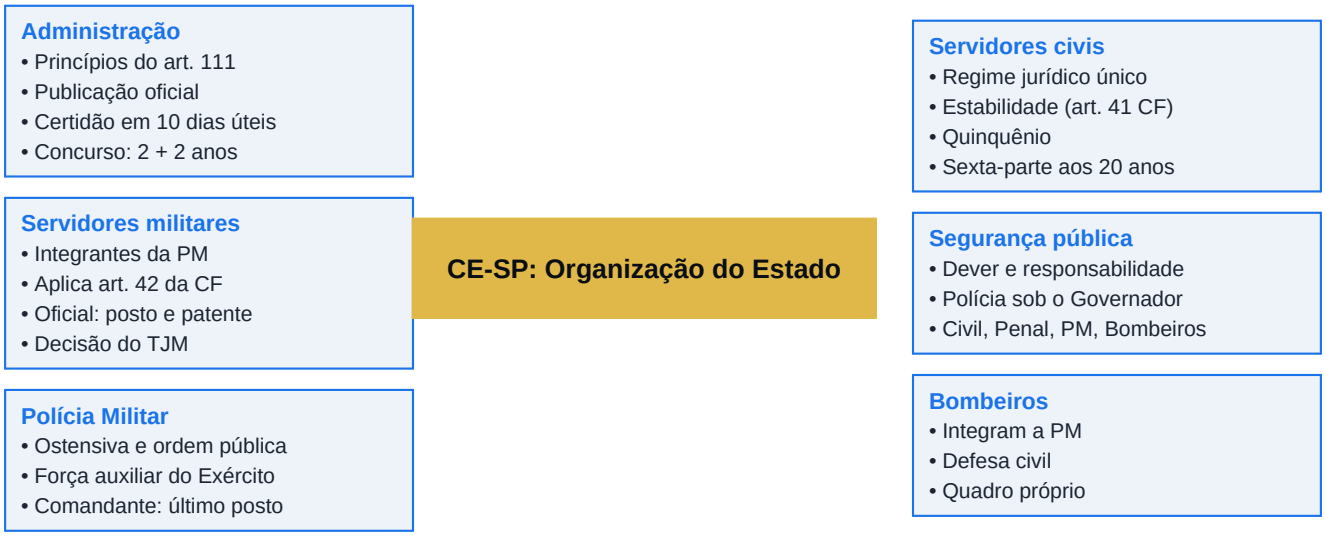
- Dizer que a CE-SP tem os mesmos princípios do art. 37 da CF: ela acrescenta razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público (art. 111).
- Confundir o prazo de dez dias úteis para certidões (art. 114) com os prazos da Lei de Acesso à Informação.
- Afirmar que a validade do concurso é de dois anos sem prorrogação: é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (art. 115, III).
- Trocar quinquênio e sexta-parte: o adicional é, no mínimo, por quinquênio; a sexta-parte vem aos vinte anos de efetivo exercício (art. 129).
- Esquecer que a estabilidade segue o art. 41 da CF, hoje de três anos de efetivo exercício (art. 127).

Citar a polícia do Estado sem a Polícia Penal: após a EC 51/2022, o § 2º do art. 139 inclui a Polícia Penal.

Dizer que a PM é subordinada ao Exército: a polícia do Estado é subordinada ao Governador (art. 139, § 1º); a PM é força auxiliar e reserva do Exército.

Imaginar que o Comandante-Geral é escolhido livremente: deve ser oficial da ativa, ocupante do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares (art. 141, § 1º).

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, são servidores públicos militares estaduais

(A) os integrantes da Polícia Civil.
(B) apenas os oficiais da Polícia Militar.
(C) os guardas civis municipais.
(D) os integrantes da Polícia Militar do Estado.
(E) os servidores civis da Secretaria da Segurança Pública.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, incumbem à Polícia Militar, além das atribuições definidas em lei,

(A) a apuração das infrações penais e a polícia judiciária.
(B) a guarda dos presídios e a escolta de presos, com exclusividade.
(C) a proteção dos bens e instalações municipais.
(D) a fiscalização tributária de mercadorias em trânsito.
(E) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, para que produzam seus efeitos regulares, as leis e os atos administrativos externos deverão ser

(A) registrados em cartório de títulos e documentos da Capital
(B) comunicados individualmente a cada interessado, por via postal
(C) homologados previamente pelo Tribunal de Contas do Estado
(D) publicados no órgão oficial do Estado
(E) afixados na sede do Poder Executivo pelo prazo de trinta dias

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, ao servidor público estadual é assegurado o percebimento

(A) de adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e da sexta-parte dos vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício.
(B) de adicional por tempo de serviço a cada dez anos e da sexta-parte aos trinta anos de exercício.
(C) da sexta-parte aos quinze anos de exercício, vedado qualquer adicional por tempo de serviço.
(D) de adicional anual por tempo de serviço, que não se incorpora aos vencimentos.
(E) da sexta-parte apenas para servidores ocupantes de cargo em comissão.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, o Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, que é subordinada

(A) ao Presidente da Assembleia Legislativa.
(B) ao Presidente do Tribunal de Justiça.
(C) ao Ministro da Justiça.
(D) ao Comandante do Exército.
(E) ao Governador do Estado.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas

(A) por decreto do Governador, quando houver disponibilidade orçamentária
(B) por acordo coletivo, independentemente de previsão legal
(C) por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço
(D) por portaria do Secretário de Estado, para atender a demandas de categorias de servidores
(E) por resolução de cada órgão, desde que aprovada pelo respectivo dirigente

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores públicos militares estaduais

(A) o regime geral de previdência social e a Consolidação das Leis do Trabalho
(B) exclusivamente o regime jurídico dos servidores da Justiça Militar
(C) o disposto na seção que trata dos servidores públicos civis
(D) o Estatuto das Forças Armadas, sem qualquer adaptação
(E) o regulamento interno de cada batalhão, em caráter supletivo

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, as entidades da administração direta e indireta, o Ministério Público e os Poderes Legislativo e Judiciário publicarão, até o dia trinta de abril de cada ano,

(A) a lista dos candidatos aprovados em concurso que ainda não tenham sido nomeados
(B) seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior
(C) o balanço patrimonial consolidado de todos os bens móveis e imóveis
(D) o plano de metas fiscais e o cronograma de licitações do exercício seguinte
(E) a relação nominal de todos os servidores e os respectivos subsídios do exercício seguinte

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Chefe da Casa Militar será escolhido pelo Governador do Estado entre

(A) oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.
(B) quaisquer cidadãos maiores de 21 anos, civis ou militares.
(C) oficiais da reserva remunerada do Exército.
(D) delegados de polícia de carreira.
(E) soldados da ativa com mais de 20 anos de serviço.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, será assegurado

(A) somente após o arquivamento do inquérito ou a absolvição do militar transitada em julgado, em qualquer jurisdição
(B) mediante autorização do juiz do processo em que figure como acusado, quando houver
(C) desde que não responda a inquérito ou processo em nenhuma jurisdição, civil ou militar
(D) ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica
(E) apenas depois de julgado indigno do Oficialato pelo Tribunal de Justiça Militar

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O art. 138 da Constituição Paulista estabelece que são servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado, aplicando-se-lhes, no que couber, o art. 42 da Constituição Federal.

Questão 2 — Gabarito: E

Correta a E. Polícia judiciária e apuração de infrações cabem à Polícia Civil (A). Guarda de presídios não é atribuição exclusiva da PM (B). Proteção de bens municipais é missão das guardas municipais (C). Fiscalização tributária é função do fisco (D).

Questão 3 — Gabarito: D

O art. 112 exige a publicação das leis e dos atos administrativos externos no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares, podendo a publicação dos atos não normativos ser resumida. Comunicação postal, afixação, registro em cartório ou homologação do Tribunal de Contas não são requisitos de eficácia.

Questão 4 — Gabarito: A

Correta a A. A Constituição paulista garante o adicional por tempo de serviço (no mínimo por quinquênio) e a sexta-parte aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporam aos vencimentos. As demais alteram prazos, periodicidade ou beneficiários.

Questão 5 — Gabarito: E

O art. 139, § 1º, da Constituição Paulista prevê que o Estado mantém a segurança pública por meio de sua polícia, subordinada ao Governador do Estado.

Questão 6 — Gabarito: C

O art. 128 reserva à lei a instituição de vantagens de qualquer natureza, que devem atender efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Decreto, resolução, portaria ou acordo coletivo sem previsão legal não bastam.

Questão 7 — Gabarito: C

O art. 138, § 2º, manda aplicar aos servidores públicos militares estaduais, no que não colidir com a legislação específica, o disposto na seção anterior, relativa aos servidores civis. Não há remissão ao Estatuto das Forças Armadas, à CLT ou a regulamentos internos de unidades.

Questão 8 — Gabarito: B

O art. 115, § 5º, impõe a publicação, até 30 de abril de cada ano, do quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior. As demais informações não são as exigidas por esse dispositivo.

Questão 9 — Gabarito: A

Nos termos do art. 141, § 4º, o Chefe da Casa Militar é escolhido pelo Governador entre oficiais da ativa ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

Questão 10 — Gabarito: D

O art. 138, § 6º, garante ao militar o direito à transferência para a reserva ou à reforma mesmo respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica. Portanto, o procedimento não fica condicionado a arquivamento, absolvição ou autorização judicial.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Art. 111: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
- Leis e atos administrativos externos entram em vigor com a publicação no órgão oficial (art. 112); certidões em até dez dias úteis (art. 114).
- Concurso: validade de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (art. 115, III).
- Publicidade institucional tem caráter educacional, informativo e de orientação social, sem promoção pessoal (art. 115, § 1º).
- Servidores civis: regime jurídico único e planos de carreira (art. 124); estabilidade conforme o art. 41 da CF (art. 127).
- Adicional por tempo de serviço, no mínimo por quinquênio, e sexta-parte aos 20 anos de efetivo exercício (art. 129).
- Servidores militares estaduais são os integrantes da Polícia Militar; aplica-se o art. 42 da CF (art. 138).
- Oficial perde posto e patente por decisão do Tribunal de Justiça Militar (art. 138, §§ 4º e 5º).
- Segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos; polícia do Estado subordinada ao Governador (art. 139).
- Polícia do Estado: Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (art. 139, § 2º).
- PM: órgão permanente, polícia ostensiva e preservação da ordem pública, integrada pelo Corpo de Bombeiros, força auxiliar e reserva do Exército.
- Comandante-Geral: nomeado pelo Governador entre oficiais da ativa do último posto; Bombeiros: defesa civil (arts. 141 e 142).

Fontes e referências

- Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, arts. 111 a 116, 124 a 139, 141 e 142 (texto com alterações, Assembleia Legislativa) —
  https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html
- Constituição Federal de 1988, arts. 37, 41, 42 e 144 (texto consolidado) —
  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.